

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/25/6097

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה)

1. תיקון סעיף 5 בחוק-יסוד : הממשלה¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 5(ד), במקום "יכול שיהיה ממלא מקום ראש הממשלה" יבוא "יהיה ממלא מקום ראש הממשלה".
2. תיקון סעיף 13 בסעיף 13(ד) לחוק היסוד, אחרי "על הרכבה" יבוא "על זהות ממלא מקום ראש הממשלה".
3. תיקון סעיף 16 בסעיף 16(ג) לחוק היסוד, במקום "לא היה ממלא מקום לראש הממשלה או שנבצר" יבוא "נבצר".
4. הוראת מעבר לא היה ממלא מקום לראש הממשלה ביום תחילתו של חוק יסוד זה, ימנה ראש הממשלה ממלא מקום מבין השרים, סגני השרים או חברי הכנסת שהם חברי מפלגתו, בתוך שבעה ימים מיום פרסום החוק.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק-יסוד : הממשלה, קובע במתכונתו הנוכחית שראש הממשלה רשאי, אך לא חייב, למנות לעצמו ממלא מקום. כך נוצר מצב שאם, חלילה, ראש הממשלה אינו כשיר, המדינה עלולה להיקלע למצוקה שלטונית. הצעת החוק נועדה להפוך את מינוי ממלא המקום לחובה בדין. ממלא המקום שיהיה ממפלגתו של ראש הממשלה יוצג יחד עם שאר חברי וחברות הממשלה ביום כינונה.

חשוב לזכור כי ביום 7 בדצמבר 2013, אושפז ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית החולים. ראש הממשלה שוחרר כעבור שעותיים, אולם לא ייתכן שלא יהיה אדם ספציפי אליו ניתן לפנות במועד זה.

ביום 4 בינואר 2006, שקע ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, בתרדמת ולא יכול היה למלא עוד את מקומו. למרבה המזל היה לו ממלא מקום, אהוד אולמרט, וסמכויותיו הועברו אליו.

כיום נקבע בחוק היסוד כי באין ממלא מקום הממשלה מסמיכה שר אחר למלא את מקומו של ראש הממשלה בזמן שנבצר ממנו למלא את תפקידו. ואולם, הממשלה לעיתים מורכבת משרים ושרות רבים הרואים את עצמם כמועמדים מידיים לראשות הממשלה. במצב החוקי הקיים, באין ממלא מקום, צפויה תקופה ארוכה של מאבקים וקמפיניים שיעסיקו את השרים במקום שיעסקו בעבודתם, מה שעלול להכניס את המדינה למצב כאוטי.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הדין הקיים כיום יישאר בחקיקה וייכנס לתוקפו במקרים נדירים מאוד בהם נבצר הן מראש הממשלה והן מממלא מקומו למלא את תפקידם.

עוד מוצע שבמקרה בו החוק ייכנס לתוקפו לאחר כינון הממשלה, ימנה ראש הממשלה ממלא מקום בתוך שבעה ימים מיום פרסום החוק.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1362) ועל ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/1651) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/25/2000; הוסרה מסדר היום ביום כ"א באייר התשפ"ד (29 במאי 2024)). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/5419; הוסרה מסדר היום ביום ח' בחשוון התשע"ט (17 באוקטובר 2018); פ/20/5900) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/21/424; פ/22/158; פ/24/1528).

הצעת החוק זהה לפ/24/1528 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)